

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6479/2537

พนักงานอัยการกองคดีแขวงตลิ่งชัน	โจทก์
นายบรรเลง ศรีหาผล กับพวก	โจทก์ร่วม
นายพงษ์พันธ์ ยิ่งสกุล	จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะต้องเป็นการกระทำความผิดโดยมีเจตนาเท่านั้น คดีนี้จำเลยกระทำความผิดโดยประมาท จำเลยจึงไม่อาจอ้างว่าเหตุคดีนี้เกิดขึ้นเพราะ โจทก์ร่วมเปิดไฟส่องเข้าตาจำเลย ทำให้จำเลยโกรธและบันดาลโทสะจนควบคุมสติ ไม่ได้ อันเป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะได้ อีกทั้งข้ออ้างตามฎีกาของ จำเลยดังกล่าวก็หาใช่เป็นกรณีกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะตามป.อ. มาตรา 72 ไม่

การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะต้องเป็นการกระทำความผิดโดยมีเจตนาเท่านั้น คดีนี้จำเลยกระทำความผิดโดยประมาท จำเลยจึงไม่อาจอ้างว่าเหตุคดีนี้เกิดขึ้นเพราะ โจทก์ร่วมเปิดไฟส่องเข้าตาจำเลย ทำให้จำเลยโกรธและบันดาลโทสะจนควบคุมสติ ไม่ได้ อันเป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะได้ อีกทั้งข้ออ้างตามฎีกาของ จำเลยดังกล่าวก็หาใช่เป็นกรณีกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะตามป.อ. มาตรา 72 ไม่

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลแขวงตลิ่งชัน - นายอรรณพ จุฬาริมพ์พันธุ์

ศาลอุทธรณ์ - นายวิศิษฐ์ วิศาลสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ